

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5989 -
5990/2551

นายฉันทโชติ ชูพันธ์
นายกิตติคุณ บุญอภิสัทธาภรณ์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา ตาราง 1 ข้อ 1 (ก) ข้อ 2 (ก) ท้าย ป.วิ.พ. (เดิม)

ทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นอุทธรณ์มีเพียง 558,545.54 บาท ซึ่งต้องเสียค่าขึ้นศาลเพียง 13,962.50 บาท จึงให้คืนค่าขึ้นศาลในชั้นอุทธรณ์ส่วนที่เกินมาแก่จำเลย และเมื่อจำเลยเสียค่าขึ้นศาลในชั้นอุทธรณ์ในส่วนคำขอให้ปลดปล่อยทุกข้ออันอาจคำนวณเป็นราคาเงินได้มาแล้ว จำเลยจึงไม่ต้องเสียค่าขึ้นศาลในส่วนอุทธรณ์คำขอให้ปลดปล่อยทุกข้ออันไม่อาจคำนวณเป็นราคาเงินได้ซึ่งรวมอยู่ในคำฟ้องอุทธรณ์ฉบับเดียวกันอีก

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 784,875 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของต้นเงิน 682,500 บาท นับแต่วันฟ้อง เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ ต่อมาจำเลยยื่นคำร้องขออนุญาตยื่นคำให้การและฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้อง ค่าคำร้องให้เป็นพับ คืบค่าขึ้นศาลสำหรับฟ้องแย้ง ให้แก่จำเลย และต่อมาพิพากษาให้จำเลยชำระหนี้โจทก์จำนวน 517,500 บาท พร้อม ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าวนับแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2540 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ กับให้จำเลยชำระค่าฤชาธรรมเนียม แทนโจทก์โดยกำหนดค่าทนายความ 5,000 บาท ค่าขออื่นให้ยก

จำเลยอุทธรณ์คำสั่งและคำพิพากษา

ศาลอุทธรณ์ภาค 8 พิพากษายืนตามคำสั่งของศาลชั้นต้น ค่าฤชาธรรมเนียมชั้น อุทธรณ์ให้เป็นพับ และพิพากษายืนตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น ให้จำเลยใช้ค่า ฤชาธรรมเนียมในชั้นอุทธรณ์แทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความ 3,000 บาท

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นอุทธรณ์มีเพียง 558,545.54 บาท ซึ่งต้องเสียค่าขึ้นศาลเพียง 13,962.50 บาท จึงให้คืบค่าขึ้นศาลในชั้นอุทธรณ์ ส่วนที่เกินมาแก่จำเลย และเมื่อจำเลยเสียค่าขึ้นศาลในชั้นอุทธรณ์ ในส่วนคำขอให้ ปลดเปลื้องทุกข์อันอาจคำนวณเป็นราคาเงินได้มาแล้ว จำเลยหาจำต้องเสียค่าขึ้นศาล ในส่วนอุทธรณ์คำขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันไม่อาจคำนวณเป็นราคาเงินได้ ซึ่งรวมอยู่ ในคำฟ้องอุทธรณ์ฉบับเดียวกันมาอีก ที่จำเลยเสียค่าขึ้นศาลในส่วนอุทธรณ์คำสั่งที่ไม่ อนุญาตให้ยื่นคำให้การมา 200 บาท จึงเป็นการเสียที่เกินกว่ากฎหมายกำหนด ให้คืบ ค่าศาลในส่วนนี้แก่จำเลยเช่นกัน

พิพากษายืน คืบค่าขึ้นศาลในชั้นอุทธรณ์ส่วนที่เสียเกินมาแก่จำเลย ค่าฤชา ธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ

(สุทัศน์ ศิริมหาพฤกษ์-รัตน กองแก้ว-ชัยวุฒิ โลหิตรัตนนท์)

ศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี - นายชัยศักดิ์ คงฤทธิ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 8 - นายภาณุวัฒน์ ศุภะพันธุ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นพ1299/2545

ต้น

หมายเหตุ